

0073601-59.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6829/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1204/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDVALDO CARNEIRO DOS SANTOS e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0073601-59.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6829/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1204/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDVALDO CARNEIRO DOS SANTOS e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

25/04/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 25 de abril de 2022~~0~~, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de Audiências da 10ª Vara Criminal presentes o MM. Juiz, Dr. Bruno Paiva Garcia, o(a) Promotor(a)

de Justiça, Dr(a). MARCOS GRELLA VIEIRA, o(a) Dr(a). CAMILA GERVASONI PELLIN - DPE, defensor(a) do ré(u) solto KILDARE DANIEL PEREIRA (ausente) e a testemunha comum, o Policial Militar ODILSON GOMES DA SILVA. Instalada a audiência, o MM. Juiz decretou a revelia do acusado nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. Ato contínuo foi ouvida 01 testemunha comum, a saber, ODILSON GOMES DA SILVA - Policial Militar (já qualificadas nos autos), as quais concordaram com a oitiva pelo sistema de áudio e vídeo. O(a) Dr(a) Promotor(a), pleiteou a absolvição do réu com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o que foi RATIFICADO pela Defensoria Pública Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou EDVALDO CARNEIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, da lei n. 11343/06. O processo tramitou regularmente com o recebimento da denúncia, citação pessoal do acusado, resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento. Encerrada a colheita da prova, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência probatória, com subsequente manifestação da defesa. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público a função de promover a ação penal pública com exclusividade Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; (...). O princípio acusatório, portanto, é norma constitucional e governa todo o processo penal brasileiro. O juiz, no sistema acusatório, não tem compromisso com a acusação ou com a gestão da prova e assume posição de inércia, para garantia da imparcialidade, que é regra fundante do processo penal. Consequentemente, se o Ministério Público entende inviável o pedido condenatório por falta de provas, não pode o julgador substituí-lo na promoção da ação penal, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. O requerimento de absolvição formulado pela acusação passa a ser vinculativo, isto é, obrigatório para o julgador. O artigo 385, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a condenar o acusado mesmo que a própria acusação tenha requerido a absolvição, não foi recepcionado pela Constituição. Na hipótese dos autos, observo que o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de fragilidade da prova. ASSIM SENDO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de ABSOLVER KILDARE DANIEL PEREIRA das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intime-se. As partes manifestaram interesse em NÃO RECORRER. Saem os presentes cientes. Eu, Alessandra Cíntia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. (O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito por meio de sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Eu, Alessandra Cíntia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário).

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, 25 de abril de 2022. Eu, Alessandra, escrevente, digitei.